

INFINMOUV

SPORT | NATURE | NUTRITION

TROUVEZ VOTRE VRAIE NATURE.

INFINIMOUV
SPORT | NATURE | NUTRITION

CONTRAT D'INSCRIPTION

4 T AV. DU 11 NOVEMBRE 1918 34300 AGDE
Tél : 09 86 67 38 38
Siret : 821 761 277 00028

❑ CB..... ❑ CHÈQUE..... ❑ ESPÈCES..... ❑ RIB

❑ CB (dépot de garantie)..... ❑ CHÈQUE (dépot de garantie).....

❑ OFFRE DE BASE ❑ OFFRE DU MOMENT.....

❑ OPTION CONFORT
- ○ YANGA ○ SUIVI COACHING
- ○ COURS COLLECTIFS

❑ OPTION PREMIUM
- ○ SUIVI NUTRITIONNEL
- ○ SUIVI COACHING EXPERT

❑ 1 MOIS ❑ 3 MOIS ❑ 12 MOIS ❑ FRAIS D'INSCRIPTION.....

❑ TOTAL MENSUALITÉS.....

Ci-après dénommé Renouvellement ❑ Inscription ❑ Conseiller sportif.....

Nom..... Prénom.....

Adresse.....

CP..... Ville..... N°Tél. portable.....

Profession..... Date de naissance...../...../..... Mineur ❑ Signature des parents obligatoire

Adresse mail..... Parrainage ❑ Oui Nom.....

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 • OBJET DU CONTRAT
Après avoir visité les installations du Club et pris connaissance des prestations et formules d'abonnement proposées, des jours et horaires d'ouverture ainsi que du règlement intérieur affichés à l'accueil, l'adhérent déclare souscrire un contrat d'abonnement nominatif et incessible lui permettant d'utiliser les installations en libre-service du club, dans le cadre d'un abonnement de base comprenant : cardio-training, musculation libre, musculation guidée, cours vidéo sans enseignement ni suivi, l'accès libre en cross-training et les douches.

2 • PRESTATIONS
En fonction de la formule d'abonnement que l'adhérent souscrit, il peut bénéficier des différentes activités proposées par le Club. Les formules donnent accès aux plateaux de cardio-training, musculation et cross training du club INFINI MOUV. D'autres prestations ou abonnements optionnels et payants peuvent être proposés à l'adhérent. Le cas échéant, ces prestations ou abonnements seront spécifiés dans la case « observations » du présent contrat.

3 • CONDITIONS D'ACCÈS
A la signature du présent contrat l'Adhérent reçoit un QR Code ou une carte de membre obligatoire et personnelle, dite carte transpondeur, l'autorisant à pénétrer dans les locaux du Club et à en utiliser les installations dans le cadre des horaires d'ouverture affichés. Ce QR Code ou cette carte sont facturés à l'adhérent lors de la souscription du présent contrat 10 € TTC en sus des frais d'inscription d'un montant de 14.90 € TTC. Elle ne peut être ni prêtée ni cédée à un tiers et doit être obligatoirement présentée à l'accueil lors de l'accès dans les locaux et à première demande à un membre du personnel du Club en cas de contrôle. Son usage est de la seule responsabilité de l'Adhérent. En cas de détérioration, perte ou vol, la délivrance pour remplacement d'une nouvelle carte de membre sera facturée 10 € TTC, le QR Code sera facturé 15 € TTC. Les horaires d'ouverture affichés, ne peuvent être modifiés sans motif valable. Les éventuelles modifications sont portées à la connaissance de l'adhérent (fermeture pendant travaux, cas de force majeure, etc.), lequel pourra, le cas échéant résilier son contrat dans les conditions prévues à l'article 11.1 des présentes, sauf à ce qu'il préfère obtenir la prorogation de la durée du contrat d'abonnement prorata temporis.

4 • LIBRE CIRCULATION AU SEIN DU CLUB
Sur présentation de sa carte de membre nominative ou du QR Code, en cours de validité, l'adhérent bénéficie d'un libre accès de 6h à 23h, 7/7jours au club de sport INFINI MOUV, pendant toute la durée du contrat avec l'enseigne INFINI MOUV, pour pratiquer les activités de base, à savoir : cardio-training, musculation libre, musculation guidée, cours vidéo et l'accès libre en cross-training. L'adhérent est informé que cet avantage offert par le club INFINI MOUV n'est pas valorisé dans le prix de son abonnement, ce qu'il accepte expressément. En conséquence, il ne sera demandé aucun supplément de prix dans le cas où le club INFINI MOUV connaîtrait un accroissement quantitatif. L'adhérent est informé et reconnaît que la règle de libre circulation est évolutive et que toute modification ou suppression de celle-ci n'aura aucun effet sur les conditions financières de son abonnement et du présent contrat.

5 • DUREE
Le présent contrat est souscrit pour une durée initiale minimale de 12 mois courant à compter de la date de sa signature.
Pour les abonnements en illimité ainsi que pour les contrats souscrits en prélèvement, ils sont conclus pour une durée indéterminée comprenant une durée minimale initiale de 12 mois, à l'issue de laquelle le contrat se renouvellera par tacite reconduction, sauf pour l'adhérent qui à user de son droit à résiliation, moyennant le respect d'un préavis d'une durée de un (1) mois, dans les conditions fixées à l'article 11.1 des présentes. Dans le cadre d'une souscription à un abonnement avec trois (3) mois d'engagement, spécifié dans la case « observations », le présent contrat est souscrit pour une durée initiale minimale de trois (3) mois courant à compter de la date de sa signature, à l'issue de laquelle le contrat se renouvellera par tacite reconduction de mois en mois, sauf pour l'adhérent qui à user de son droit à résiliation, moyennant le respect d'un préavis d'une durée de un (1) mois, dans les conditions fixées à l'article 11.1 des présentes.

6 • PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
6.1 Les prix applicables s'entendent toutes taxes comprises et sont ceux en vigueur au jour de la souscription du présent contrat. Pendant toute la durée du contrat le prix fixé aux présentes est garanti en euros constants. L'adhérent a le choix de s'acquitter du prix soit au comptant pour la totalité de l'année soit mensuellement par mandat de domiciliation ou carte de crédit. L'adhérent rempli à cet effet, au moment de la souscription du contrat, un formulaire. En cas de changement d'agence, de compte ou de banque suivant la domiciliation bancaire, l'adhérent s'engage à prév enir le Club au moins un mois à l'avance afin d'éviter tout retard de paiement. La mise en place du prélèvement par un mandat et le paiement sont de la seule responsabilité de l'adhérent. En cas d'incident de paiement, le montant du prélèvement devra être réglé directement au Club co-contractant par un autre moyen de paiement.
6.2 Frais d'inscription et de carte de membre ou QR Code : au jour de la signature des présentes, l'adhérent devra régler ses frais d'inscription et carte de membre ou QR Code, lesquels ne pourront donner lieu à remboursement en cas de résiliation, pour quelle que cause que ce soit.
6.3 Dépôt de garantie : l'adhérent devra effectuer au Club un dépôt de garantie par carte bleue, ou par chèque d'un montant de 40 €, destiné à couvrir la somme qui pourraient être dues ou demeurées impayées au titre du présent contrat des suites d'éventuels incidents de paiement. Cette caution sera conservée en dépôt par le Club et ne sera encaissée que dans les cas cités ci-dessus. Elle sera restituée à l'adhérent en fin de contrat dans un délai de 30 jours suivant le règlement du solde des sommes dues au titre du présent contrat et ne sera pas productif d'intérêts.

7 • MODALITES D'INSCRIPTION ET D'ADHESION
L'adhérent devra justifier de sa majorité ou, pour les mineurs, d'une autorisation parentale. L'adhérent ne peut prétendre à aucune modification de son abonnement si le Club modifie les prestations initialement proposées dans l'intérêt ou la sécurité des adhérents.

8 • ATTESTATION/CERTIFICAT MEDICAL
L'adhérent atteste par la remise d'un certificat médical de son aptitude à utiliser les services proposés et à suivre les cours diffusés par le Club, dont il reconnaît avoir une entière et parfaite connaissance. Il déclare que son état de santé lui permet de pratiquer le sport en général et, plus particulièrement d'utiliser les services, matériels et installations proposés par le Club.

9 • ASSURANCES ET RESPONSABILITE CIVILE / DOMMAGE CORPOREL
Le Club est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile, celle de son personnel et celle de ses adhérents. Cette assurance a pour objet de couvrir le Club contre les conséquences pécuniaires qu'il encourt au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui du fait de l'exploitation d'un établissement sportif. La responsabilité du Club ne pourra être recherchée en cas d'accident résultant de l'inobservation par l'adhérent des consignes de sécurité ou de l'utilisation inappropriée des appareils et autres installations mis à la disposition de ce dernier. De son côté, l'adhérent est invité à souscrire une police d'assurance Responsabilité civile personnelle auprès de la Compagnie de son choix, le couvrant de tous dommages qu'il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, pendant l'exercice des activités du Club. Le Club informe l'adhérent de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont il pourrait être victime et ce auprès de l'assureur de son choix.

10 • VESTIAIRES
L'adhérent a la faculté d'utiliser des casiers individuels à fermeture traditionnelle (chiffre à code mécanique ou en libre accès sans code) dont l'utilisation est limitée à la durée de la séance. Le casier utilisé par l'adhérent est considéré comme une location le temps de la séance. Il est strictement interdit de laisser ses affaires personnelles à l'intérieur du casier après avoir quitté le Club. L'adhérent reconnaît avoir été informé (i) que la partie commune des vestiaires comportant lesdits casiers font l'objet d'une vidéo-surveillance et (ii) des risques encourus par le fait de placer des objets de valeur dans les vestiaires communs. De ce fait, le club décline toute responsabilité si un des objets de valeur est volé dans un des casiers.

11 • MODALITES DE RESILIATION
11.1 A l'initiative de l'adhérent
La résiliation à l'initiative de l'adhérent pendant la durée des présentes telle que définie à l'article 5 – DUREE, doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis d'une durée de un (1) mois courant à compter de la réception de la demande par le Club. Pour être validée définitivement, la résiliation doit être suivie, au terme du mois de préavis contractuellement dus et qui feront l'objet d'un prélèvement, de la restitution de la carte de membre au Club. Dans le cadre d'une souscription à un abonnement avec trois (3) mois d'engagement, la demande de résiliation à l'initiative de l'adhérent est possible à compter du premier mois effectif de l'abonnement et doit être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis d'une durée d'un (1) mois, courant à compter de la réception de la demande par le Club. Pour être validée définitivement, la résiliation doit être suivie, au terme du mois de préavis contractuellement du et qui fera l'objet d'un prélèvement, de la restitution de la carte de membre au Club.
11.2 A l'initiative du Club
11.2.1- Résiliation de plein droit
L'abonnement est résilié de plein droit et sans préavis, ni indemnité par le Club aux motifs suivants :
- Dans le cas où l'attitude, le comportement ou la tenue de l'adhérent serait contraire aux bonnes mœurs ou causerait un trouble au bon fonctionnement des activités, à l'ordre public ou occasionnerait une gêne caractérisée pour les autres Adhérents, ou serait de nature à les mettre en danger, ou constituerait une violation grave et répétée des règles d'hygiène et de sécurité, ou serait non conforme au présent contrat ou au règlement intérieur du Club ;
- En cas de fraude dans la constitution du dossier d'inscription, fausse déclaration, falsification des pièces
- En cas de fraude dans l'utilisation de la carte de membre, telle que notamment l'utilisation par une tierce personne ;

L'ADHÉRENT
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

FAIT LE / / À

Toutefois, cette faculté de résiliation de plein droit devra être précédée d'un débat contradictoire avec l'Adhérent au cours duquel l'Adhérent aura la faculté de contester la mesure et de justifier de son comportement. La résiliation de l'abonnement sera prononcée si le Club n'est pas convaincu par les motifs invoqués par l'Adhérent. Dans ce cas, le Club remboursera l'Adhérent du prix payé prorata temporis, si le Club a d'ores et déjà perçu l'abonnement pour le mois en cours ou pour l'année en cours.

11.2.2 – Autres cas de résiliations

En cas de défaut de paiement et en cas de manquements de l'adhérent, autres que ceux limitativement énumérés ci-dessus, le Club se réserve la possibilité de résilier le présent abonnement après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours après sa réception et moyennant le respect d'un préavis de d'un (1) mois. Il est précisé qu'un premier incident de paiement donne lieu à la suspension de la carte de membre ou QR Code jusqu'à régularisation de l'impayé.

11.3 Force majeure

L'Adhérent(e) reconnaît que son contrat d'abonnement lui ouvre droit à l'utilisation des installations du Club et au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. En cas de non-utilisation définitive de ce droit pour une cause indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure, l'Adhérent peut demander la résiliation de son abonnement par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au Club. La résiliation est effective à l'issue d'un délai de 30 jours suivants la date de réception de la demande de résiliation accompagnée de la carte de membre ou QR Code et des pièces justificatives. Par force majeure il est limitativement fait référence aux évènements suivants : maladie ou accident grave empêchant définitivement l'Adhérent de bénéficier des services du Club, décès, mutation professionnelle, rupture du contrat de travail ou déménagement lointain.

12 • MODALITES DE SUSPENSION

Pour toutes causes d'empêchement non définitif d'une durée supérieure à un (1) mois, à l'exclusion des congés annuels, ne relevant pas des cas de force majeure ci-dessus énoncés, l'Adhérent pourra bénéficier d'un gel des prélèvements selon les conditions précisées par le Club, à la condition expresse d'informer préalablement le Club et de remettre sa carte de membre ou QR Code ainsi que les pièces justificatives au Club, lequel conservera ladite carte pendant toute la durée de l'empêchement. Cette suspension aura pour effet de reporter de la même durée la date d'échéance de l'abonnement souscrit par l'Adhérent. Les mois de report seront effectués en fin d'engagement. En vue de la reprise de l'abonnement, l'Adhérent s'engage à délivrer au Club, un nouveau certificat médical d'aptitude à la pratique des activités sportives et gymniques.

13 • REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur, affiché au Club, est à la disposition de l'Adhérent à l'accueil, ainsi que les conseils d'utilisations et de sécurité des équipements mis à sa disposition. L'Adhérent s'engage à les respecter. Le Club se réserve la possibilité de résilier l'abonnement de tout Adhérent dont l'attitude ou le comportement contrevient aux obligations ci-dessus listées et figurant par ailleurs au règlement intérieur dont il a eu connaissance ainsi que celles issues des conseils d'utilisation et de sécurité des appareils mis à sa disposition, sous réserve d'avoir préalablement adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Adhérent fautif, une mise en demeure d'avoir à cesser tout comportement fautif, laquelle est demeurée infructueuse dans les conditions définies à l'article 11.2 des présentes.

14 • CONTROLE – SURVEILLANCE

14.1 Vidéo surveillance

Le Club est placé sous vidéo-surveillance 24/24 et 7j/7. Le Club pourra utiliser vos données lorsqu'il y a un intérêt légitime : par exemple le visionnage de la vidéo-surveillance en cas de vols, dégradations ou agressions et uniquement par La direction et l'agent d'accueil. La durée de conservation des images est de 30 jours. Pour toute information sur ce dispositif ou pour exercer vos droits, notamment votre droit d'accès aux images vous concernant, contactez le Gérant de la société INFINI MOUV - Email : agde@infini-mouv.fr. Vous pouvez adresser une réclamation à l'autorité française de protection des données (CNIL, www.cnil.fr) si vous estimez que ce dispositif n'est pas conforme aux règles de protection des données personnelles.

14.2 Badge d'accès

Afin de contrôler l'accès à nos locaux, nous demandons à nos adhérents de se munir d'un badge en s'identifiant à l'entrée du club. Les données enregistrées dans ce dispositif d'accès aux locaux (nom, prénom, numéro de badge,et dates et heures d'entrées et de sorties) sont conservées dans la base de données du logiciel d'accès et de gestion Deciplus. En cas de réclamation, vous pouvez adresser une demande au Gérant de la société (Responsable de la gestion des données) afin d'anonymiser vos données à la fin de nos obligations contractuelles. Une notice d'information plus complète est à votre disposition à l'accueil. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce dispositif, contactez le Gérant de la société (Responsable de la gestion des données) en écrivant à agde@infini-mouv.fr ou à l'adresse postale suivante : INFINI MOUV - 4T avenue du 11 novembre 1918 - 34300 AGDE.

15 • POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les informations suivantes sur la protection des données vous renseignent sur la manière dont vos données sont collectées et traitées, ainsi que sur les droits que vous avez en vertu de la loi sur la protection des données personnelles. Les données exactes qui sont traitées et la manière dont elles sont utilisées dépendront essentiellement des services demandés et convenus.

15.1 Qui est responsable du traitement des données et à qui dois-je m'adresser à ce sujet ?

Coordonnées de contact : INFINI MOUV Agde - 4T avenue du 11 novembre 1918 - 34300 AGDE - Téléphone : 09 86 67 38 38. Vous pouvez contacter le Gérant de la société INFINI MOUV (Responsable de la gestion des données) aux coordonnées suivantes INFINI MOUV Agde - 4T avenue du 11 novembre 1918 - 34300 AGDE - Email - agde@infini-mouv.fr.

15.2 Quelles sont les sources et les données que nous utilisons ?

Nous traitons les données personnelles que nous recevons de nos Adhérents pour le bon fonctionnement de la gestion du club, par le biais de leur inscription à notre centre de remise en forme. Nous récoltons également les données personnelles des prospects venant demander des renseignements. Nous pouvons être amenés à récupérer de la part de partenaires, mais également si l'Abonné a souhaité participer au jeu des amis, des données personnelles, de même sur notre site internet par le biais de la page « contact » ou sur les pages de notre centre dans les « formulaires de contact ». Les données personnelles qui nous sont utiles sont les suivantes :

- Données personnelles (nom, adresse, date de naissance, problèmes médicaux).
- Coordonnées (numéro de téléphone, adresse e-mail). Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous avez la faculté de vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue par l'article L.223-1 du code de la consommation, sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier adressé à la société Opposetel – Service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Toute personne inscrite sur cette liste ne pourra être démarchée téléphoniquement sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.Vous êtes informé que votre inscription sur cette liste sera effective au plus tard dans les trente (30) jours de la délivrance par l'organisme susvisé du récépissé de votre demande d'inscription. Cette inscription est valable pendant une durée de trois (3) ans.
- Détails de l'abonnement
- Coordonnées bancaires dans le cas d'un abonnement en prélèvement bancaire.
- Vidéo surveillance (article 14.1)
- Badge d'accès (article 14.2)

15.3 Pourquoi traitons-nous vos données (finalité du traitement) et sur quelle base juridique ?

Nous traitons les données personnelles conformément aux dispositions du Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) et, le cas échéant, de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite loi infor- matique et libertés) :

Base de données utilisées : logiciel d'accès et de gestion : XPLOR DECIPLUS.

Finalités : Exécution et la gestion du contrat. Ceci comprend la gestion de votre compte Adhérent avec facturation, gestion des paiements, gestion des plannings des coachings, gestion de vos passages et achats faits au sein du Club, gestion de l'envoi des e-mails et sms d'informations et de promotions + questionnaires papiers de bienvenue et bilan forme lors du premier rendez-vous pour récolter les données nécessaire à la création du compte de l'Adhérent et à la création du programme d'entrainement ; gestion des prélèvements avec numéro IBAN et code BIC + nom, prénom, adresse, et gestion des impayés. Vos données permettront également au Club d'évaluer, et d'améliorer ses prestations et d'en développer de nouveaux, ainsi que de réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion. En signant et en acceptant les présentes CGV, vous consentez à recevoir par téléphone, SMS, ainsi que par courriers électroniques des offres de la part du Club ou de ses partenaires commerciaux. A tout moment, vous pouvez retirer votre consentement en adressant une demande au Responsable de la gestion des données, aux coordonnées suivantes INFINI MOUV Agde - 4T avenue du 11 novembre 1918 - 34300 AGDE - agde@infini-mouv.fr.

15.4 Qui est le destinataire de mes données ?

Seuls les services du Club qui ont besoins d'avoir accès à vos données afin de répondre à nos exigences contractuelles et légales y auront accès. Les sous-traitant et prestataires, dont XPLOR DECIPLUS, que nous utilisons peuvent également recevoir les données à ces fins. Ces entreprises entrent dans les catégories suivantes : prestataires de services informatiques, recouvrement, services comptables. Nous ne sommes autorisés à transmettre des informations vous concernant que si les dispositions légales l'exigent, si vous avez donné votre accord à cet effet. Les destinataires potentiels des données personnelles dans ces conditions incluent par exemple : les organismes et institutions publics s'il existe une obligation légale ou officielle de le faire.

15.5 Pendant combien de temps mes données sont-elles conservées ?

Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour remplir nos obligations contractuelles et légales. Si les données ne sont plus nécessaires pour remplir ces obligations, elles seront effacées périodiquement, à moins qu'un traitement ultérieur temporaire ne soit nécessaire aux fins suivantes : exécution d'une obligation de conservation des données en vertu des lois commerciales et fiscales. Ces lois exigent que les données soient conservées/documentées pendant deux à dix ans.

15.6 Quels sont mes droits en matière de protection de données ?

Chaque personne avec laquelle nous sommes en relation dispose d'un droit relatif à ses données personnelles : d'accès conformément à l'article 15 du RGPD, de rectification conformément à l'article 16 du RGPD, d'effacement conformément à l'article 17 du RGPD, de limitation du traitement conformément à l'article 18 du RGPD, d'opposition conformément à l'article 21 du RGPD, et le droit de portabilité des données conformément à l'article 20 du RGPD. Chaque personne a également le droit de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données responsable (en vertu de l'article 77 RGPD) – à savoir auprès de la CNIL. Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment. Veuillez noter que ce retrait s'appliquera pour l'avenir. Il ne s'appliquera pas aux données traitées avant le retrait.

15.7 Dois-je fournir mes données ?

Vous devez nous fournir les données personnelles nécessaires à l'établissement et au maintien de votre abonnement ainsi qu'à l'exécution des obligations contractuelles qui y sont associées, ou lorsque la loi nous oblige à les collecter. Sans ces données, nous ne serons pas en mesure de conclure un contrat avec vous ou d'exécuter ce contrat. Pour que nous puissions remplir cette obligation, vous devez nous fournir les informations et les documents nécessaires et nous informer immédiatement de tout changement survenu au cours de votre abonnement.

15.8 De quelle façon le Club assure-t-il la sécurité de vos données ?

Le Club met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu'il traite. Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l'utilisation, la divulgation ou encore la modification non-autorisées. Droit d'opposition au traitement des données à des fins de publicité directe : dans certains cas, nous traitons vos données personnelles à des fins de publicité directe. Vous avez à tout moment le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins publicitaires. Si vous choisissez de ne pas faire traiter vos données à des fins de publicité directe, nous ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins. L'exercice du droit d'opposition peut prendre n'importe quelle forme mais doit être envoyé à l'adresse suivante : agde@infini-mouv.fr. De même pour le Droit d'opposition à publier votre image sur Facebook ou Instagram ou sur notre site internet, ou sur tout support publicitaire, lors d'événements organisés par le Club.

15.9 Evolution de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions législatives et règlementaires.

16 • MEDIATION

L'Adhérent est informé de la possibilité qui lui est offerte par application des dispositions de l'article L.612-1 du Code de la consommation, en cas de litige relatif à l'exécution, l'interprétation ou la résiliation de son contrat d'abonnement, d'avoir recours gratuitement à un médiateur de la consommation, en la personne de Monsieur Jean-Pierre Mas, Médiateur TOURISME VOYAGE, en remplissant le formulaire disponible sur le site internet https://www.mtv.travel/demande-saisine/ ou en lui adressant toute demande par la voir postale à l'adresse suivante MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17.

Le recours au médiateur est possible, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- il ne doit pas être manifestement infondé ou abusif ;
- l'Adhérent doit avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du Club concerné, par une réclamation écrite adressée par courrier recommandé avec accusé de réception contenant

l'objet, la description, et les justificatifs au traitement de cette dernière, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la survenance du fait hypothétiquement dommageable ;

- absence de réponse ou réponse insatisfaisante de la part du Club dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier de réclamation ;
- saisine du médiateur dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée au club.

Il est précisé que l'Adhérent :

- est libre d'accepter ou de refuser la solution du médiateur et de saisir par la suite les juridictions compétentes, lesquelles ne sont pas contraintes par la solution du médiateur ;
- a la faculté, à sa charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de son choix à tous les stades de la médiation ;
- pourra solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge.